



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 07

Einspruch (Teil II)

29

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	PRÜFUNGSGEGENSTAND „EINSPRUCH“	1
II.	ENTSCHEIDUNGEN ÜBER EINSPRÜCHE	2
1.	Einführung	2
2.	Wiederauflösung (Gesamtauflösung)	2
2.1	Einsprüche gegen Korrekturbescheide	4
2.2	Einsprüche gegen Grundlagenbescheide	5
3.	Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	6
4.	Ausschlussfrist (Präklusionsfrist)	7
5.	Hinzuziehung zum Verfahren	8
5.1	Gemeinsame Vorschriften bei einfacher und notwendiger Hinzuziehung	8
5.2	Einfache Hinzuziehung, § 360 Abs. 1 AO	8
5.3	Notwendige Hinzuziehung, § 360 Abs. 3 AO	9
6.	Aussetzung der Vollziehung	12
6.1	Bedeutung der Aussetzung der Vollziehung	12
6.2	Voraussetzung der Aussetzung der Vollziehung	12
6.2.1	Vorliegen eines Einspruchs	12
6.2.2	Aussetzungsfähige Verwaltungsakte	12
6.3	Aussetzung der Vollziehung von Amts wegen	13
6.4	Aussetzung der Vollziehung auf Antrag	13
6.4.1	Antrag auf Aussetzung beim Finanzamt	13
6.4.2	Antrag auf Aussetzung an das Finanzgericht	14
6.5	Wirkung der Aussetzung der Vollziehung	15
6.6	Berechnung der auszusetzenden Steuer	15
6.7	Besonderheiten bei Feststellungsbescheiden	15
7.	Aussetzung des Verfahrens	16
8.	Ruhen des Verfahrens	17
9.	Beendigung des Einspruchsverfahrens	18
10.	Einspruchsentscheidung	19
11.	Teileinspruchsentscheidung	19
12.	Abweisung von Masseneinsprüchen durch Allgemeinverfügung	20
III.	WEITERE ÜBUNGSFÄLLE ZUM EINSPRUCHSVERFAHREN	21
1.	Sachverhaltsangaben	21
2.	Lösungen	23



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 07 – v12094

I. PRÜFUNGSGEGENSTAND „EINSPRUCH“

Steuerberater- prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	Abgrenzung Einspruch vom Änderungsantrag, Zulässigkeitsprüfung, Berechnung der Einspruchsfrist bei Ersatzzustellung, Möglichkeit des fristwahrenden Einspruchs als Voraussetzung für die Gewährung von AdV
2023	Überprüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einspruchs eines Ehegatten gg. eine Festsetzung eines Verspätungszuschlags im Zusammenveranlagungsbescheid, der vom FA ohne Sachprüfung als unzulässig verworfen wurde; Formfragen; Widerlegung der 3-Tages-Vermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO idF. bis 31.12.2024
2022	Zulässigkeitsprüfung eines als Widerspruch bezeichneten Einspruchs, Formfragen, Einspruchsbefugnis des Gesamtrechtsnachfolgers, Besonderheiten der Einspruchsfrist bei Gesamtrechtsnachfolge, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist
2021	Zulässigkeit von Einsprüchen gg. Prüfungsanordnungen unter Berücksichtigung einer abgedruckten Rechtsbehelfsbelehrung, Formfragen, Fristprobleme nach fehlerhafter Bekanntgabe & Schein-VA, Wiedereinsetzung, Ersetzung der VAe (Beschwer), Prüfung der Erfolgsaussichten des Einspruchs
2020	Zulässigkeit und Begründetheit eines Einspruchs gegen einen Änderungsbescheid , ua. Form (E-Mail), Einlegung durch Vertreter, Fristenberechnung, Wiedereinsetzung inkl. Prüfung von Vertreterverschulden, formell- und materiell-rechtliche Fehler
2019	–
2018	Einspruch gegen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid , Einspruch gegen Rechtsschein eines VA, Einspruchsbefugnis bei Sonderbetriebsvermögen (§ 352 Abs. 1 Nr. 5 AO), Berücksichtigung von § 351 Abs. 1 AO bei der Einspruchsentscheidung, Erlass von Ergänzungsbescheid (§ 179 Abs. 3 AO) im Rahmen des Einspruchsverfahrens
2017	Einspruch gegen die Ablehnung der Aufhebung/Nichtigkeitsfeststellung eines ESt-Bescheids : Zulässigkeit (Statthaftigkeit, Form, Frist [fehlende Rechtsbehelfsbelehrung], Beschwer), Begründetheit
2016	Einspruch gegen Änderungsbescheid : Berücksichtigung von § 351 Abs. 1 AO bei der Einspruchsentscheidung, Androhung der Verböserung
2015	–



II. ENTSCHEIDUNGEN ÜBER EINSPRÜCHE

1. Einführung

Sind alle Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einspruchs erfüllt, so tritt das Finanzamt (FA) in die materiell-rechtliche Prüfung ein. Nach § 367 Abs. 1 Satz 1 AO entscheidet das FA, das den angefochtenen Verwaltungsakt (VA) erlassen hat, durch Einspruchsentscheidung. Das Einspruchsverfahren wird dabei von folgenden Grundsätzen bestimmt:

2. Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung)

Nach § 367 Abs. 2 Satz 1 AO führt der zulässige Einspruch zur Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) des Steuerfalls in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Dies bedeutet, dass der angefochtene VA auch zum Nachteil des Einspruchsführers (EF) geändert werden kann (sog. „**Verböserung**“), wenn

- der EF auf die Möglichkeit einer verbösernden Entscheidung hingewiesen wurde,
- ihm die Gründe dargestellt wurden und
- ihm Gelegenheit gegeben wurde, sich hierzu zu äußern, § 367 Abs. 2 Satz 2 AO.

Durch dieses rechtliche Gehör eröffnet sich für den EF die Möglichkeit, durch Rücknahme des Einspruchs (§ 362 AO) unter Umständen der Verböserung zu entgehen.



PRÜFUNGSHINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2016** musste erkannt werden, dass der Sachbearbeiter im FA gegenüber dem EF Verböserung androhen muss, damit dieser seinen Einspruch ggf. zurücknehmen kann.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rücknahme des Einspruchs bei drohender Verböserung – v10162

► Übungsfall 1:

Alex erhält seinen Einkommensteuerbescheid 05 (fiktive Jahreszahlen), in dem die Einkommensteuer (ESt) iHv. 3.544 € festgesetzt wird. Er legt einen zulässigen Einspruch ein und begehrt die Berücksichtigung weiterer Betriebsausgaben mit einer steuerlichen Auswirkung von 155 € (§ 4 Abs. 4 EStG). Während des Einspruchsverfahrens bemerkt das FA, dass ihm bei der Veranlagung ein Rechtsfehler unterlaufen ist, der eine steuerliche Auswirkung von 2.056 € zugunsten des Alex bewirkte. Diesen Fehler will das FA nunmehr im Rahmen der Wiederaufrollung mit berücksichtigen.

► Lösung:

Da es dadurch zu einer Verböserung kommt, hat das FA Alex rechtliches Gehör zu gewähren (§ 367 Abs. 2 Satz 2 AO).

Durch Rücknahme des Einspruchs kann Alex der Verböserung entgehen. Nimmt er den Einspruch zurück, so wird der Bescheid bestandskräftig mit der Folge, dass der Rechtsfehler nicht mehr zu seinen Ungunsten berücksichtigt werden kann. Es bleibt andererseits bei der bisher festgesetzten ESt von 3.544 €.

Das FA müsste bezüglich seines Rechtsfehlers die Möglichkeit einer Korrektur prüfen. Eine solche kommt nicht in Betracht; insbesondere scheidet – da ein Rechtsfehler vorliegt – die Korrektur wegen neuer Tatsachen aus (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Da der Steuerbescheid weiterhin objektiv rechtswidrig ist, bleibt ein materieller Fehler iSd. § 177 Abs. 3 AO.



HINWEIS

Da die Rechtsbehelfsstelle des FAs eine **eigenständige Entscheidung** aufgrund der sich im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung bestehenden Sach- und Rechtslage zu treffen hat, kann sie auch in Bezug auf **Ermessensentscheidungen** geänderte Erwägungen anstellen und eine Entscheidung zum Nachteil des EFs korrigieren (BFH, Urt. v. 10.3.2016, III R 2/15, BStBl II 2016, S. 508).

► Übungsfall 2:

Paula erhält ihren ESt-Bescheid 06. Dagegen legt sie zulässigen Einspruch ein. Sie trägt richtig vor, das FA habe bei der Veranlagung einen Rechtsfehler begangen, der sich iHv. 457 € zu ihren Ungunsten ausgewirkt habe. Während des Einspruchsverfahrens erreicht das FA eine Gewinnmitteilung für 06 mit einem Gewinnanteil der Paula an der Schöpf KG iHv. 30.000 €, steuerliche Auswirkung: 10.000 €. Diese will das FA bei der Wiederauflösung mit berücksichtigen. Es gewährt der Paula rechtliches Gehör nach § 367 Abs. 2 Satz 2 AO. Diese nimmt daraufhin ihren Einspruch zurück (§ 362 AO).

► Lösung:

Das FA wird den nunmehr bestandskräftigen Bescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO korrigieren und den Rechtsfehler nach § 177 Abs. 1 AO mit saldieren (§ 85 Satz 1 AO).



HINWEIS

Der Stpfl. hat bei Vorliegen der Voraussetzungen einen **Anspruch** auf Änderung des Steuerbescheides nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO über den Korrekturrahmen der § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 177 AO, § 351 Abs. 1 AO hinaus (BFH, Urt. v. 9.8.2016, VIII R 27/14, BStBl II 2017, S. 821).

Verbösert das FA, ohne dem EF rechtliches Gehör zu gewähren, so hat dieser die Möglichkeit, gegen die Einspruchsentscheidung Klage zu erheben (§ 40 FGO). Das Finanzgericht wird wegen des Verfahrensfehlers des FAs die Einspruchsentscheidung aufheben und das Verfahren **an das FA** zur erneuten Entscheidung **zurückverweisen**. Nunmehr muss das FA rechtliches Gehör gewähren, so dass der EF die Möglichkeit hat, seinen Einspruch zurückzunehmen (§ 362 AO).

Hat das FA im Einspruchsverfahren die Verböserung angedroht und eine Frist bestimmt, bis zu der es dem Stpfl. möglich sein soll, den Einspruch zurückzunehmen, so kann ein Verstoß gegen Treu und Glauben (Rechtsgedanke des § 242 BGB) vorliegen, wenn das FA gleichwohl vor Ablauf der selbst gesetzten Frist die verbösernde Einspruchsentscheidung erlässt. Dieser Verstoß stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der zur Aufhebung der verbösernden Einspruchsentscheidung führt (BFH, Urt. v. 15.5.2013, VIII R 18/10, BStBl II 2013, S. 669).

Nach Auffassung der Rechtsprechung (BFH, Urt. v. 22.3.2006, XI R 24/05, BStBl II 2006, S. 576) ist ein Hinweis auf eine Verböserung **ausnahmsweise** dann **nicht erforderlich**, wenn – wie im vorherigen Übungsfall – das FA nach einer Rücknahme den Bescheid nach §§ 172 ff. AO korrigieren kann; hier hätte sich die Verböserung durch Einspruchsrücknahme nicht vermeiden lassen.



HINWEIS ZUM FINANZGERICHTLICHEN VERFAHREN

Das finanzgerichtliche Verfahren kennt keine Verböserung. Dies ergibt sich aus der Rechtsschutzfunktion des finanzgerichtlichen Verfahrens (siehe auch § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO). Das Finanzgericht darf den Kläger nicht schlechter stellen als vor dem Klageverfahren.



Die Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) des Steuerfalles nach § 367 Abs. 2 Satz 1 AO findet vor allem in folgenden Fällen ihre Grenze:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bindungswirkung anderer Verwaltungsakte – § 351 AO – v10165

2.1 Einsprüche gegen Korrekturbescheide



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2020** war die Begründetheit eines Einspruchs gegen einen Änderungsbescheid in den Grenzen des § 351 Abs. 1 AO zu prüfen.*

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2018** war ein materieller Fehler iSd. § 177 Abs. 3 AO zu erkennen, der im Rahmen eines Einspruchs nach § 351 Abs. 1 AO kompensiert werden konnte.*

*In der verfahrensrechtlichen Klausuren der **StB-Prüfung 2016** wurde Einspruch gegen einen ESt-Änderungsbescheid eingelegt. Die Gesamtaufrollung (Wiederaufrollung) war durch § 351 Abs. 1 AO beschränkt.*

Nach § 351 Abs. 1 **Alt. 1** AO können Steuerbescheide, die unanfechtbare Steuerbescheide ändern, nur insoweit angegriffen werden, als die Änderung reicht. Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass der Stpfl. den Erstbescheid hat bestandskräftig werden lassen. Er muss daher die Bestandskraft insoweit gegen sich gelten lassen (AEAO zu § 351, Nr. 1 Satz 2).

► Beispiel:

Die Arbed GmbH hat den Körperschaftsteuerbescheid 03 mit einer Steuerschuld von 60.000 € erhalten. Dieser wurde bestandskräftig. Später ändert das FA den Bescheid aufgrund neuer Tatsachen auf 61.000 € (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Die GmbH legt dagegen Einspruch ein mit der Begründung, dem FA sei im Erstbescheid ein Rechtsfehler (iSd. § 177 Abs. 3 AO) mit einer steuerlichen Auswirkung von 2.000 € unterlaufen, der nun zu berücksichtigen sei.

Der Einspruch der GmbH führt zur Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung, § 367 Abs. 2 Satz 1 AO). Allerdings kann die GmbH, unterstellt, der Rechtsfehler ist tatsächlich erfolgt, nach § 351 Abs. 1 Alt. 1 AO nur die ursprünglich festgesetzte KSt von 60.000 € erreichen. Im Übrigen ist der Einspruch unbegründet.



Nach § 351 Abs. 1 **Alt. 2** AO kann die Bestandskraft des vorhergehenden Bescheids im Rahmen der Wiederaufrollung durchbrochen werden, wenn das Vorbringen des EFs den Tatbestand einer Korrekturvorschrift erfüllt (AEAO zu § 351, Nr. 2).

► Beispiel:

Lesen Sie noch einmal das Beispiel Arbed GmbH. In ihrem Einspruch trägt die GmbH allerdings nunmehr keinen Rechtsfehler vor, sondern einen Zahlendreher mit einer steuerlichen Auswirkung von 2.000 €.

In diesem Fall kann die bestandskräftig festgesetzte Körperschaftsteuer von 60.000 € unterschritten werden; denn im Bescheid steckt eine offenbare Unrichtigkeit mit einer steuerlichen Auswirkung von 2.000 € (§ 129 AO), die auch nach Bestandskraft berichtigt werden kann. In diesem Fall ist der Einspruch in vollem Umfang begründet (§ 351 Abs. 1 Alt. 2 AO und § 129 AO).



HINWEIS

Auch bei der Ausübung von Wahlrechten müssen die Voraussetzungen des § 351 Abs. 1 Hs. 2 AO berücksichtigt werden. So handelt es sich bei dem Antrag auf Günstigerprüfung (§ 32d Abs. 6 EStG) zwar um ein zeitlich unbefristetes Wahlrecht; wird dieser Antrag erstmals nach Ergehen eines Änderungsbescheids gestellt, erfordert die Durchbrechung der Bestandskraft einer Steuerfestsetzung zu Gunsten des Stpfl. zusätzlich das Vorliegen einer entsprechenden Korrekturvorschrift (zB. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO), BFH, Urt. v. 14.7.2020, VIII R 6/17, BStBl II 2021, S. 92.

Auch wenn § 351 Abs. 1 AO nur von „Aufhebung oder Änderung“ spricht, gilt die Vorschrift auch für die „Berichtigung“ von Steuerbescheiden nach § 129 AO (AEAO zu § 351, Nr. 3 Satz 2). Greift die 2. Alternative des § 351 Abs. 1 AO, so wird der Wiederaufrollungsrahmen (§ 367 Abs. 2 Satz 1 AO) erweitert, im Beispiel also von 61.000 € auf 59.000 €. Dies bedeutet, dass das **Verfahren im Einspruchsverfahren abgeschlossen** wird.

Dieses Ergebnis, das sich aus § 351 Abs. 1 Alt. 2 AO ergibt, ist von den Korrekturvorschriften her gesehen folgerichtig, wie folgendes Beispiel zeigt:

► Beispiel:

Die Arbed GmbH hat ihren Körperschaftsteuerbescheid 03 erhalten. Die Steuer von 60.000 € wurde bestandskräftig. Später korrigiert das FA den Bescheid wegen neuer Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO) auf 61.000 €. Auch dieser Bescheid wird bestandskräftig. Nun stellt die GmbH den Antrag, den Steuerbescheid wegen eines Zahlendrehers auf 59.000 € zu berichtigen (§ 129 AO). Es besteht kein Zweifel, dass das FA, wenn der Zahlendreher tatsächlich erfolgt ist, die Berichtigung durchführen muss. Wenn Sie nun das vorhergehende Beispiel mit diesem vergleichen, dann wird klar, dass die GmbH im vorhergehenden Beispiel nicht schlechter behandelt werden kann, nur weil sie gegen den Änderungsbescheid einen zulässigen Einspruch eingelegt hat.

§ 351 Abs. 1 Alt. 2 AO soll nur für änderbare Bescheide gelten, nicht hingegen für die sonstigen VAe, die den Vorschriften über die Rücknahme (§ 130 AO) und den Widerruf unterliegen (§ 131 AO; AEAO zu § 351, Nr. 3 Satz 1; BFH, Urt. v. 27.10.2020, VIII R 30/17, BStBl II 2021, S. 927).

2.2 Einsprüche gegen Grundlagenbescheide

Will der Betroffene gegen einen Grundlagenbescheid vorgehen, so muss er diesen angreifen. Greift er den aufgrund des Grundlagenbescheids ergangenen Folgebescheid durch einen zulässigen Einspruch ausschließlich mit Einwendungen an, die den **Grundlagenbescheid betreffen**, so sind diese Einwendungen im Rahmen des Einspruchs gegen den Folgebescheid trotz Wiederauflösung des Folgebescheids **unbegründet** (AEAO zu § 351, Nr. 4; BFH, Urt. v. 27.6.2018, I R 13/16, BStBl II 2019, S. 632). Dieses Ergebnis erklärt sich aus dem Verhältnis von Grundlagen- und Folgebescheid.



► **Übungsfall:**

Fr. Schmolka betreibt im Finanzamtsbezirk Freising einen Bäckereibetrieb und wohnt im Finanzamtsbezirk Erding. Ihre Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit werden durch das BetriebsFA Freising (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 AO) gesondert festgestellt (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Das Wohnsitzfinanzamt Erding übernimmt den festgestellten Gewinn und erlässt den ESt-Bescheid. Gegen diesen legt Fr. Schmolka einen zulässigen Einspruch ein und trägt vor:

- a) Das FA Erding habe es unterlassen, außergewöhnliche Belastungen für eine Zahnbehandlung iHv. 20.000 € anzuerkennen (§ 33 EStG).
- b) Außerdem bittet sie um Berücksichtigung von weiteren Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG), die ihr im Freisinger Betrieb entstanden seien.

► **Lösung:**

Eine Änderung im Einspruchsverfahren gegen den ESt-Bescheid kann Fr. Schmolka nur mit den Einwendungen zu den außergewöhnlichen Belastungen erreichen. Soweit sie die Anerkennung der Betriebsausgaben verlangt, kann sie dies mit Erfolg nur im Einspruchsverfahren gegen den Feststellungsbescheid erreichen. Die Einwendung – wie hier gegen den ESt-Bescheid vorgebracht – ist unbegründet (§ 351 Abs. 2 AO). Zu prüfen ist allerdings in diesen Fällen immer, ob das Begehren nicht auch als Einspruch gegen den Grundlagenbescheid auszulegen ist. Dies ist zu bejahen, wenn die Einspruchsfrist bezüglich dieses Bescheids noch nicht abgelaufen ist. Zur Anbringungsbehörde siehe § 357 Abs. 2 Satz 2 AO.



HINWEIS

Bei der Mitteilung der Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen an das FA nach § 91 Abs. 1 Satz 4 EStG soll es sich mangels Außenwirkung und damit fehlender verfahrensrechtlich selbstständiger Entscheidung über Besteuerungsgrundlagen weder um einen Grundlagenbescheid iSd. § 171 Abs. 10 Satz 1 AO noch – mangels Anordnung einer § 182 Abs. 1 Satz 1 AO entsprechenden Bindungswirkung – um einen grundlagenbescheidsähnlichen Bescheid handeln, BFH, Urt. v. 8.9.2020, X R 2/19, BStBl II 2022, S. 157.

3. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

Das rechtliche Gehör im Einspruchsverfahren beschränkt sich nicht nur auf die Fälle der Verböserung, sondern bestimmt auch sonst den Gang des Verfahrens. So sind den Beteiligten die **Besteuerungsunterlagen** auf Antrag oder von Amts wegen mitzuteilen (§ 364 AO).

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist das **FA nicht verpflichtet**, dem EF uneingeschränkt **Akteneinsicht** zu gewähren (AEAO zu § 364, Satz 2). Die Entscheidung liege vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen (§ 5 AO) des FAs (BFH, Urt. v. 7.5.2024, IX R 21/22, DStR 2024, 1609). Nach Auffassung des BFH fehlt es schlicht an einer Rechtsgrundlage: Weder bestehe nach Bestandskraft der Steuerfestsetzung ein Anspruch auf Akteneinsicht, da insoweit dem der Akteneinsicht innewohnende Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht mehr berührt werde noch ergäbe sich aus den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB analog) ein entsprechender Anspruch der Stpfl.

Wenn das FA Akteneinsicht gewährt, hat es selbstverständlich darauf zu achten, dass das Steuergeheimnis (§ 30 AO) sowie die Datenschutzvorschriften gewahrt bleiben (siehe im Einzelnen das BMF-Schreiben v. 13.1.2020, BMF IV A 3 – S 0130/19/10017 :004, BStBl I 2020, S. 143, geändert durch BMF-Schreiben v. 17.6.2021, BMF IV A 3 – S 0130/19/10017 :004, BStBl I 2021, S. 809). Lehnt das FA den Antrag auf Akteneinsicht ab, so ist die Ablehnung mit dem **Einspruch** anfechtbar (AEAO zu § 364, Satz 4).

Nach **aA** soll die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch Art. 15 DSGVO einen gebundenen **Anspruch** des Stpfl. **auf Akteneinsicht** gewähren (FG Saarland, Beschl. v. 3.4.2019, 2 K 1002/16, EFG 2019, S. 1217; *Wulff/Bertrand*, Stbg 2019, S. 400). Das Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO könne das FA gegenüber dem Antragsteller nur dadurch sachgerecht erfüllen, indem es die Einsicht in die geführten Akten gewährt, die – als personenbezogene Daten – über den Stpfl. angelegt wurden (*Wulff/Bertrand*, Stbg 2019, S. 400, 402). Möglich Einschränkungen des Auskunftsrechts können sich aus Art. 15 Abs. 4 DSGVO sowie § 32c Abs. 1 AO ergeben. Demgegenüber ist der BFH der Auffassung, dass sich aus Art. 15 Abs. 1 und Abs. 3 DSGVO grundsätzlich ein Anspruch auf die Zurverfügungstellung einer Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten der betroffenen Person ergebe, dieser Anspruch aber nicht einem Akteneinsichtsrecht gleichstehe, sondern auf die Zurverfügungstellung einer (elektronischen) Kopie der personenbezogenen Daten und ggf. auch der Quellen, in denen solche Daten verarbeitet wurden, abziele (BFH, Urt. v. 12.3.2024, IX R 35/21, BStBl. II 2024, 682; BFH, Urt. v. 11.3.2025, IX R 24/22, BFH/NV 2025, 845).



HINWEIS

In der Klausur sollten Sie die wesentlichen Argumente des Streitstands kurz darstellen und sich dann für eine Auffassung entscheiden.



HINWEIS ZUM FINANZGERICHTLICHEN VERFAHREN

Nach § 78 FGO ist die Akteneinsicht als Recht ausgestaltet und liegt nicht im Ermessen des Finanzgerichts.

Nach § 364a AO soll das FA auf Antrag des EFs vor Erlass der Entscheidung den **Sach- und Rechtsstand** mit ihm **erörtern**. Im Übrigen gelten nach § 365 Abs. 1 AO sinngemäß die Vorschriften, die im Ermittlungsverfahren gelten, also insbesondere § 91 AO.

Bei Zeugeneinvernahmen, Augenscheinseinnahmen usw. muss nach § 365 Abs. 2 AO dem EF bzw. seinem Bevollmächtigten die Gelegenheit der Teilnahme gegeben werden. Durch diese Rechte soll sichergestellt werden, dass der EF nicht durch Entscheidungen des FAs überrascht wird.

Verstöße gegen diese Vorschriften können je nach Schwere zur Aufhebung der Einspruchsentscheidung und Zurückverweisung durch das Finanzgericht führen oder sie können im finanzgerichtlichen Verfahren geheilt werden.

4. Ausschlussfrist (Präklusionsfrist)

Nach **§ 364b Abs. 1 AO** kann (Ermessensentscheidung) die Finanzbehörde dem EF eine Frist zur Angabe von Tatsachen und Beweismitteln setzen. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf der nach Abs. 1 gesetzten Frist vorgebracht werden, **sind nicht zu berücksichtigen** (siehe hierzu auch AEAO zu § 364b, Nr. 3 u. 4).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausschlussfrist – v10166

Die Fristsetzung nach § 364b AO (Präklusion) soll zur Beschleunigung des Einspruchsverfahrens dienen und Verschleppungstaktiken gegen Schätzungsbescheide entgegenwirken. Die Vorschrift wird im **finanzgerichtlichen Verfahren** von § 76 Abs. 3 FGO ergänzt.



5. Hinzuziehung zum Verfahren

Ein Ausfluss des Gedankens des rechtlichen Gehörs ist das Institut der **Hinzuziehung Dritter** zu einem Einspruchsverfahren (§ 360 AO). Dies bedeutet, dass Dritte, deren rechtliche Interessen von dem Einspruchsverfahren berührt werden, am Verfahren beteiligt werden **können**,

- so genannte einfache Hinzuziehung,
- oder hinzugezogen werden **müssen**,
- so genannte notwendige Hinzuziehung.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzuziehung zum Verfahren – v10167

5.1 Gemeinsame Vorschriften bei einfacher und notwendiger Hinzuziehung

Die Hinzuziehung erfolgt durch einen eigenen VA (§ 118 AO), der sowohl durch den EF als auch durch den Hinzugezogenen mit dem Einspruch (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) angefochten werden kann. Durch die Hinzuziehung wird der Hinzugezogene gem. § 359 Nr. 2 AO „Beteiligter“ im Einspruchsverfahren. Dies bedeutet:

- Ihm ist rechtliches Gehör zu gewähren (§ 364 AO, § 365 AO);
- Er hat grundsätzlich dieselben Rechte wie der EF (§ 360 Abs. 4 AO). Er kann also Anträge stellen, sogar solche, die den Anträgen des EFs widersprechen. Allerdings kann er den Einspruch des EFs nicht zurücknehmen. Dieser bleibt weiter Herr des Verfahrens;
- Die Einspruchsentscheidung ist auch ihm bekannt zu geben (§ 366 AO);
- Schließlich hat er die Möglichkeit, gegen Einspruchsentscheidungen Klage zum Finanzgericht zu erheben (§ 40 FGO). Da die Einspruchsentscheidung auch ihm gegenüber wirkt, hat er für die Klage die Klagebefugnis iSv. § 40 Abs. 2 FGO. Diese entspricht der Beschwer im außergerichtlichen Einspruchsverfahren;
- Eine Fristsetzung nach § 364b AO kann hingegen nicht gegenüber einem Hinzugezogenen ergehen (AEAO zu § 364b, Nr. 2 Satz 1).

Nimmt allerdings der EF seinen Einspruch zurück (§ 362 AO), so ist die Hinzuziehung erledigt (Folge der Akzessorietät). In diesem Falle wird der Hinzugezogene von dem nunmehr bestandskräftigen VA nicht betroffen.

5.2 Einfache Hinzuziehung, § 360 Abs. 1 AO

Nach § 360 Abs. 1 AO **kann** das FA von Amts wegen oder auf Antrag andere hinzuziehen, deren rechtliche Interessen nach den Steuergesetzen berührt werden, insbesondere solche, die nach den Steuergesetzen neben dem Stpfl. haften.

► **Übungsfall:**

Sophie Meißner hat im Jahre 05 das Modegeschäft der Geraldine Knall im Ganzen übernommen. Im Jahre 06 veranlagt das FA Ulm Geraldine Knall zur Umsatzsteuer (USt) 04. Diese legt gegen den USt-Bescheid Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Sie begehrt eine Herabsetzung der USt von 40.000 € auf 32.000 €. Im Einspruchsverfahren kommen dem FA Bedenken, ob Geraldine Knall überhaupt noch zahlungsfähig ist. Es stellt fest, dass Sophie Meißner für die USt nach § 75 AO haften würde, und zieht sie zum Einspruchsverfahren hinzu (§ 360 Abs. 1 AO). Geraldine Knall hat ihren Einspruch nicht begründet, auch Sophie Meißner erklärt sich nicht. Daraufhin weist das FA den Einspruch als unbegründet zurück. Weder Geraldine Knall noch Sophie Meißner erheben Klage nach § 40 Abs. 1 FGO.

Ein halbes Jahr später stellt sich die Befürchtung des FAs als begründet heraus. Geraldine Knall ist zahlungsunfähig. Sie kann die USt nicht bezahlen. Nunmehr erlässt das FA gegen Sophie Meißner einen Haftungsbescheid nach § 75 AO, § 191 AO.

Diese wendet sich mit einem zulässigen Einspruch gegen den Haftungsbescheid (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) mit der materiell-rechtlich richtigen Einwendung, die USt 04 habe nur 32.000 € betragen.

AUFGABEN

- a) Wird Sophie Meißner mit ihrem Einspruch Erfolg haben?
- b) Wie wäre es, wenn Sophie Meißner nicht zum Verfahren hinzugezogen worden wäre?

► Lösung:

- a) *Sophie Meißner war nach § 360 Abs. 1 AO zum Verfahren hinzugezogen und damit Beteiligte gem. § 359 Nr. 2 AO. Ihr standen also alle Mittel zur Verfügung, Einwendungen gegen den USt-Bescheid 04 vorzubringen. Insbesondere hatte sie kraft eigenen Rechts (§ 166 AO) die Möglichkeit, gegen die Einspruchsentscheidung Klage zu erheben. Dies hat sie unterlassen. Damit muss sie die bestandskräftig festgesetzte USt im Haftungsbescheid gegen sich gelten lassen (§ 166 AO). Der Einspruch der Sophie Meißner ist unbegründet und wird daher keinen Erfolg haben.*
- b) *Wäre Sophie Meißner nicht nach § 360 Abs. 1 AO zum Verfahren hinzugezogen worden („kann“ = Ermessens des FAs), so fände § 166 AO keine Anwendung; schon deshalb nicht, weil sie dann keine Möglichkeit gehabt hätte, sich vor Erlass des Haftungsbescheids gegen die Höhe der USt zu wenden.*

Daher könnte sie gegen den Haftungsbescheid Einspruch einlegen und im Rahmen der Wiederaufrollung (§ 367 Abs. 2 AO) auch die Höhe der USt-Schuld geltend machen. Ihre Haftungsschuld würde sich auf 32.000 € mindern.

Ein für die Praxis wichtiger Fall der einfachen Hinzuziehung kann sich bei **Einsprüchen zusammenveranlagter Ehegatten** ergeben (§ 26 EStG, § 26b EStG). Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten handelt es sich in einem zusammengefassten Bescheid (§ 155 Abs. 3 AO) um zwei Veranlagungen auf einem Blatt Papier. Beide Ehegatten schulden die gesamte ESt als Gesamtschuldner (§ 44 Abs. 1 AO). Legt nun ein Ehegatte Einspruch ein, der andere nicht, so kann es zu verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten kommen. Denn erreicht der EF ein obsiegendes Urteil, so würde sich durch die Einspruchsentscheidung eine weitere, dieses Mal niedrigere Gesamtschuld ergeben. Der Erstbescheid wäre aber ebenfalls weiterhin existent, da er nur von einem Ehegatten angefochten wurde. Dieses Problem wird dadurch vermieden, dass in Fällen, in denen nur ein Ehegatte Einspruch gegen den Ehegattenbescheid einlegt, der andere zu dem Verfahren hinzugezogen wird (AEAO zu § 360, Nr. 3). In diesem Falle ergeht dann die Einspruchsentscheidung mit Wirkung gegen beide am Einspruchsverfahren beteiligten Ehegatten.

Unterbleibt die Hinzuziehung, ergehen gegen Ehemann und Ehefrau verschiedene Entscheidungen, was rechtlich möglich ist. Im Hinblick auf evtl. unterschiedliche Steuerbeträge kann jeder Ehegatte eine Aufteilung der Gesamtschuld nach den §§ 268 ff. AO beantragen.

Die og. Ausführungen gelten entsprechend für nach § 2 Abs. 8 EStG, § 26 EStG, § 26b EStG **zusammen veranlagte Lebenspartner**.

5.3 Notwendige Hinzuziehung, § 360 Abs. 3 AO

Sind von einem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart betroffen, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur **einheitlich** ergehen kann, so **sind** sie hinzuzuziehen (§ 360 Abs. 3 Satz 1 AO). Es handelt sich also um eine gebundene Verwaltungsentscheidung. Aus dem Wort „einheitlich“ ergibt sich bereits der Hauptanwendungsfall der notwendigen Hinzuziehung. Sie ist dann zu prüfen, wenn ein Einspruch einen **einheitlichen und gesonderten Feststellungsbescheid** betrifft.



Diese Vorschrift dient einem der wichtigsten Strukturprinzipien der AO, nämlich der Wahrung der Einheitlichkeit von einheitlichen Feststellungen. Die Vorschrift über die notwendige Hinzuziehung ist abgestimmt mit der Regelung über die Einspruchsbefugnis bei einheitlichen und gesonderten Feststellungen (§ 352 AO), wie sich aus § 360 Abs. 3 Satz 2 AO ergibt. Danach können nur solche Feststellungsbeteiligten notwendig hinzugezogen werden, die zwar einspruchsbefugt waren, selbst aber keinen Einspruch eingelegt haben.

Geht es um die Prüfung, ob ein Einspruch **zulässig** ist, stellt sich die Frage der Hinzuziehung nicht. Denn in diesem Verfahrensstadium geht es nicht um eine materiell-rechtliche Entscheidung, so dass keine Gefahr für die Einheitlichkeit der zu treffenden Feststellung besteht.

Kommt für einen Feststellungsbescheid eine notwendige Hinzuziehung nicht in Betracht, zB. für einen Kommanditisten, so darf er auch nicht einfach nach § 360 Abs. 1 AO hinzugezogen werden.



HINWEIS

Auch für die notwendige Hinzuziehung ist neben der Einspruchsbefugnis (§ 352 AO) Voraussetzung das Vorliegen der Beschwer (§ 350 AO) als Möglichkeit der Rechtsverletzung (BFH, Beschl. v. 23.3.2023, IV B 31/22, BFH/NV 2023, 735).

► **Beispiel 1:**

Der Energiewende KG, einer rechtsfähige Personenvereinigung iSd. § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO, bestehend aus den Komplementärinnen Almuth und Beatrice sowie der Kommanditistin Corinna, wurde ordnungsgemäß der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung bekanntgegeben. Dagegen legt die KG zulässig Einspruch ein.

Corinna kann zum Rechtsbehelfsverfahren nur dann notwendig hinzugezogen werden, soweit für sie die Voraussetzungen von § 352 Abs. 1 Nr. 4 oder Nr. 5 AO vorliegen, also eine eigene Einspruchsbefugnis besteht (§ 360 Abs. 3 Satz 2 AO).

► **Beispiel 2:**

Bei der o.g. KG legt Almuth zulässig Einspruch gegen den Feststellungsbescheid ein und rügt die Höhe des Gesamtgewinns. Corinna kann mangels eigener Einspruchsbefugnis nicht notwendig hinzugezogen werden (§ 360 Abs. 3 Satz 2 AO).

► **Beispiel 3:**

Bei der o.g. KG legt Corinna Einspruch gegen den Feststellungsbescheid ein und rügt die Höhe ihrer Sonderausgaben (§ 352 Abs. 1 Nr. 5 AO). Die KG wird notwendig zum Rechtsbehelfsverfahren hinzugezogen (§ 360 Abs. 3 Satz 1 AO).

► **Beispiel 4:**

Bei der o.g. KG ist Beatrice zum 31.12. ausgeschieden. Die KG legt zulässig Einspruch gegen den Feststellungsbescheid ein und rügt die Höhe des Gesamtgewinns. Beatrice wird notwendig zum Rechtsbehelfsverfahren hinzugezogen werden (§ 360 Abs. 3 Satz 1 AO).

Legt Beatrice zulässig Einspruch gegen den Feststellungsbescheid ein (§ 352 Abs. 1 Nr. 3 AO iVm. § 183 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 1 AO) und rügt die Höhe des Gesamtgewinns, ist die KG notwendig zum Rechtsbehelfsverfahren hinzuzuziehen (§ 360 Abs. 3 Satz 1 AO).

Corinna ist in beiden Fällen mangels eigener Rechtsbehelfsbefugnis nicht hinzuzuziehen.

► **Beispiel 5:**

Heide ist Komplementärin, Fels und Walde sind Kommanditisten der Heide KG. Mit der KG hat Graßl einen Vertrag geschlossen, in dem sich Graßl unter verschiedenen Bedingungen verpflichtet hat, der KG ein Darlehen von 200.000 € zur Verfügung zu stellen. Das Darlehen soll verzinst werden. Die Zinsen sollen jährlich nach der Höhe des erwirtschafteten Gewinns festgelegt werden. Der Vertrag enthält die Überschrift: „Beteiligung des Herrn G. Graßl als typisch stiller Gesellschafter der Heide KG“.

Das FA war der Ansicht, dass Graßl nach den vertraglichen Vereinbarungen als atypischer stiller Gesellschafter anzusehen sei. Es nahm daher Graßl gegen den Willen der KG als Feststellungsbeteiligten mit in die einheitliche und gesonderte Feststellung auf und betrachtete die an Graßl gezahlten Zinsen als Gewinnanteil des stillen Gesellschafters.

Würde hier die KG, vertreten durch Heide, Einspruch einlegen (§ 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO, § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO), so wäre Graßl notwendig hinzuzuziehen, da er insoweit rechtsbehelfsbefugt ist (§ 352 Abs. 1 Nr. 4 AO); würde hingegen Graßl Einspruch einlegen, so müsste die KG hinzugezogen werden (§ 360 Abs. 3 Satz 1 AO), vertreten durch die Komplementärin Heide (§ 161 Abs. 2 HGB, § 124 Abs. 1 HGB). Würden sowohl Graßl als auch die KG Einspruch einlegen, so wären beide Verfahren miteinander zu verbinden (§ 73 Abs. 1 FGO analog).

Eine Hinzuziehung der anderen Kommanditisten kommt nicht in Betracht, da sie nicht beschwert sind. Ihre Gesellschaftsanteile bleiben unverändert.

► **Beispiel 6:**

Cathy Prey ist Komplementärin, Frenzel, Wittek und Haberer sind Kommanditisten der Prey KG. Wittek hat der KG ein Darlehen zur Verfügung gestellt und dafür Zinsen von monatlich 2.000 € erhalten. Haberer hat mit der Gesellschaft einen Arbeitsvertrag geschlossen und im Jahre 06 einen Bruttoarbeitslohn von 48.000 € erhalten. Die Gesellschaft hat diese Beträge als Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) gewinnmindernd behandelt. Der Feststellungsbescheid war in 07 unter Vorbehalt der Nachprüfung ergangen (§ 164 Abs. 1 AO). Im Jahre 08 fand bei der KG eine Außenprüfung statt, die diesen Sachverhalt aufdeckte. Das FA erließ daraufhin einen endgültigen Feststellungsbescheid, in dem es die Sondervergütungen der beiden Gesellschafter deren Gewinnanteilen hinzurechnete und den Gewinn der KG entsprechend erhöhte.

Haberer und Wittek sind der Auffassung, dass es sich um Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG) bzw. aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) handelt.

Hier besteht sowohl eine Einspruchsbefugnis der KG (§ 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO, § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO), vertreten durch Cathy Prey (§ 161 Abs. 2 HGB, § 124 Abs. 1 HGB), als auch die Einspruchsbefugnis jeweils für Haberer und Wittek nach § 352 Abs. 1 Nr. 5 AO. Legt einer der genannten Gesellschafter Einspruch ein, so sind die anderen notwendig hinzuzuziehen (§ 360 Abs. 3 AO).

Legen sowohl Haberer als auch Wittek Einspruch ein, so sind die Verfahren miteinander zu verbinden (§ 73 Abs. 1 FGO analog), die KG ist notwendig hinzuzuziehen (§ 360 Abs. 3 AO); dies gilt auch, wenn sowohl die KG als auch Wittek Einspruch einlegen würden. Würde zB. nur Wittek Einspruch einlegen, so wäre die Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) auf die Sondervergütungen „Zinsen“ beschränkt. Würde KG Einspruch einlegen, so wäre die Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) unbeschränkt.

► **Beispiel 7:**

Martin, Karl und Ilse Rolow bilden eine **Erbengemeinschaft**. Sie haben weder einen Geschäftsführer noch einen Empfangsbevollmächtigten benannt. Das FA hat als Empfangsbevollmächtigten nach § 183a Abs. 1 Satz 2, 3 AO, § 14a Abs. 3 Nr. 3 AO) den Karl – von der Erbengemeinschaft unwidersprochen – ausgewählt und diesem den gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheid übermittelt. Das Verfahren enthielt keine Formfehler des FAs; insbesondere erfolgte die erforderliche Belehrung der Beteiligten.

Da die Erbengemeinschaft keinen Geschäftsführer bestellt hat, kommt § 352 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b iVm. Abs. 2 AO in Betracht. Einspruchsbefugt ist hier ausschließlich der nach § 183a Abs. 1 Satz 2, 3 AO bestellte Empfangsbevollmächtigte Karl (§ 352 Abs. 2 Satz 2 AO; AEAO zu § 352, Nr. 3). Dieser führt das Verfahren mit Rechtswirkung für (und gegen) alle Miterben; eine Hinzuziehung scheidet daher aus (§ 360 Abs. 3 Satz 2 AO).



HINWEIS

Die Neufassung der Regelungen über die Einspruchsbefugnis in § 352 AO (siehe dazu Lehrbrief **Verfahrensrecht 06**), deren Anwendbarkeit von der Ausübung des insoweit dem FA während der Übergangszeit eingeräumten **Wahlrechts** bei der Bekanntgabe der gesondert und einheitlichen Feststellungsbescheide abhängt, kann über § 360 Abs. 3 Satz 2 AO auch Auswirkungen auf die notwendige Hinzuziehung haben.

6. Aussetzung der Vollziehung

Die Aussetzung der Vollziehung (AdV) hat im außergerichtlichen wie auch im gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren große praktische Bedeutung. Ihre Regelung ergibt sich aus § 361 AO und § 69 FGO.

6.1 Bedeutung der Aussetzung der Vollziehung

Legt ein Stpfl. Einspruch ein, wird die Vollziehung des angefochtenen SteuerVAs nicht gehemmt (§ 361 Abs. 1 AO) – der **Rechtsbehelf** hat **keinen Suspensiveffekt**. Hat der Stpfl. zB. einen Steuerbescheid angefochten und will er die Steuer nicht bei Fälligkeit zahlen und dennoch Säumniszuschläge und Vollstreckung vermeiden, muss er versuchen, die Regelung des VAs durch Aussetzung der Vollziehung (AdV) suspendieren zu lassen (§ 361 Abs. 2 Satz 1 AO).

6.2 Voraussetzung der Aussetzung der Vollziehung

Aussetzungsanträge sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

6.2.1 Vorliegen eines Einspruchs

AdV setzt als Instrument im Rechtsbehelfsverfahren immer voraus, dass der Stpfl. zumindest einen Einspruch eingelegt hat (§ 361 Abs. 2 Satz 1 AO: „[...] angefochtenen Verwaltungsakt [...]“). Wird lediglich ein Antrag auf (schlichte) Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a Halbs. 2 AO gestellt, ist eine AdV **nicht** möglich (AEAO zu § 361, Nr. 2.2).

6.2.2 Aussetzungsfähige Verwaltungsakte

Wie der Begriff „Aussetzung der Vollziehung“ zum Ausdruck bringt, kann eine AdV nur bei **vollziehbaren** VAen in Betracht kommen (Beispiele in AEAO zu § 361, Nr. 2.3.1). VAe, die sich darin erschöpfen, einen Antrag auf Erlass eines VAs abzulehnen, können **nicht vollzogen** werden (Beispiele in AEAO zu § 361, Nr. 2.3.2). Damit ist ein Antrag auf AdV solcher VAe unzulässig.

► Beispiel:

1. *Serifa beantragt, ihre ESt-Schuld von 27.000 € zu erlassen (§ 227 AO). Das FA lehnt den Erlass ab. Dagegen legt Serifa Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) und beantragt gleichzeitig AdV nach § 361 AO.*
Die Ablehnung des Erlasses ist ein SteuerVA, der sich in einer Verneinung erschöpft. Er kann nicht vollzogen werden. Der Antrag auf AdV ist unzulässig.
2. *Die Südbremsen AG beantragt die Herabsetzung ihrer Körperschaftsteuervorauszahlungen. Das FA lehnt die Herabsetzung ab. Die AG legt dagegen Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) und beantragt AdV (§ 361 AO). Auch dieser Antrag ist unzulässig (AEAO zu § 361, Nr. 2.3.2).*



HINWEIS

Vorläufiger Rechtsschutz kann hier nur über einen Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 114 FGO beim zuständigen Finanzgericht erreicht werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorläufiger Rechtsschutz – v10168

Der Widerruf einer dem Arbeitgeber erteilten Lohnsteueranrufungsauskunft (§ 42e EStG) ist ein feststellender, aber nicht vollziehbarer VA. Ein Antrag auf AdV ist deshalb nicht statthaft (BFH, Beschl. v. 15.1.2015, VI B 103/14, BStBl II 2015, S. 447).

Besonderheiten gelten für gesonderte Feststellungen.

6.3 Aussetzung der Vollziehung von Amts wegen

Nach § 361 Abs. 2 Satz 1 AO und dem gleichlautenden § 69 Abs. 2 Satz 1 FGO **kann** (Ermessen) das FA die Vollziehung aussetzen. Dies bedeutet, dass das FA in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen hat, ob eine AdV auszusprechen ist. In der Praxis kommt dies so gut wie nie vor.

6.4 Aussetzung der Vollziehung auf Antrag

Setzt das FA die Vollziehung nicht von Amts wegen aus, so verbleiben dem EF zwei Möglichkeiten:

6.4.1 Antrag auf Aussetzung beim Finanzamt

Nach § 361 Abs. 2 Satz 2 AO und dem identischen § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO **soll** (Ermessen) die Aussetzung erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen VAs bestehen. Die zweite Alternative, Aussetzung bei unbilliger Härte, hat keine praktische Bedeutung, weil in diesen Fällen eine Stundung nach § 222 AO in Betracht kommt. Die Stundung ist für den EF vor allem wegen der zeitlichen Dauer – nämlich solange die persönliche Härte vorliegt – vorteilhafter.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidung liegen vor, wenn neben Gründen, die für die Rechtmäßigkeit sprechen, auch gewichtige Gründe vorliegen, die für die Rechtsansicht des EFs sprechen. Dies ist zB. dann der Fall, wenn widersprüchliche Urteile der Finanzgerichte vorliegen oder im Fachschrifttum ernsthafte Meinungen der Ansicht der Verwaltung oder der Finanzgerichte widersprechen (AEAO zu § 361, Nr. 2.5.2).

Zweifel an der Rechtmäßigkeit liegen also nicht erst dann vor, wenn das FA zur Überzeugung kommt, dass der EF Recht bekommen wird (AEAO zu § 361, Nr. 2.5). Dies bedeutet im Ergebnis, dass es im Gegensatz zur einstweiligen Anordnung (§ 114 FGO) relativ einfach zu einer AdV kommen kann.



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2024** war zu erkennen, dass gegen die (rechtswidrige) Ablehnung eines Antrags auf Änderung des ESt-Bescheids Einspruch eingelegt werden sollte. I.Hd. geltend gemachten zusätzlichen Werbungskosten sollte darüber hinaus aufgrund ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ablehnung des Antrags AdV beantragt werden. Dadurch konnte vermieden werden, dass die Stpfl. die demnächst fällige Einkommensteuer erst vollständig zahlen muss und dann bei Erfolg des Einspruchs wieder anteilig erstattet bekommt.*

Bei der **Ablehnung der AdV** durch das FA ist der Klageweg ausgeschlossen (§ 69 Abs. 7 FGO; § 361 Abs. 5 AO). Der EF hat nur die Möglichkeit, Einspruch gegen die Ablehnung einzulegen oder sofort einen Antrag an das Finanzgericht auf AdV zu stellen (§ 69 Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 FGO).



HINWEIS

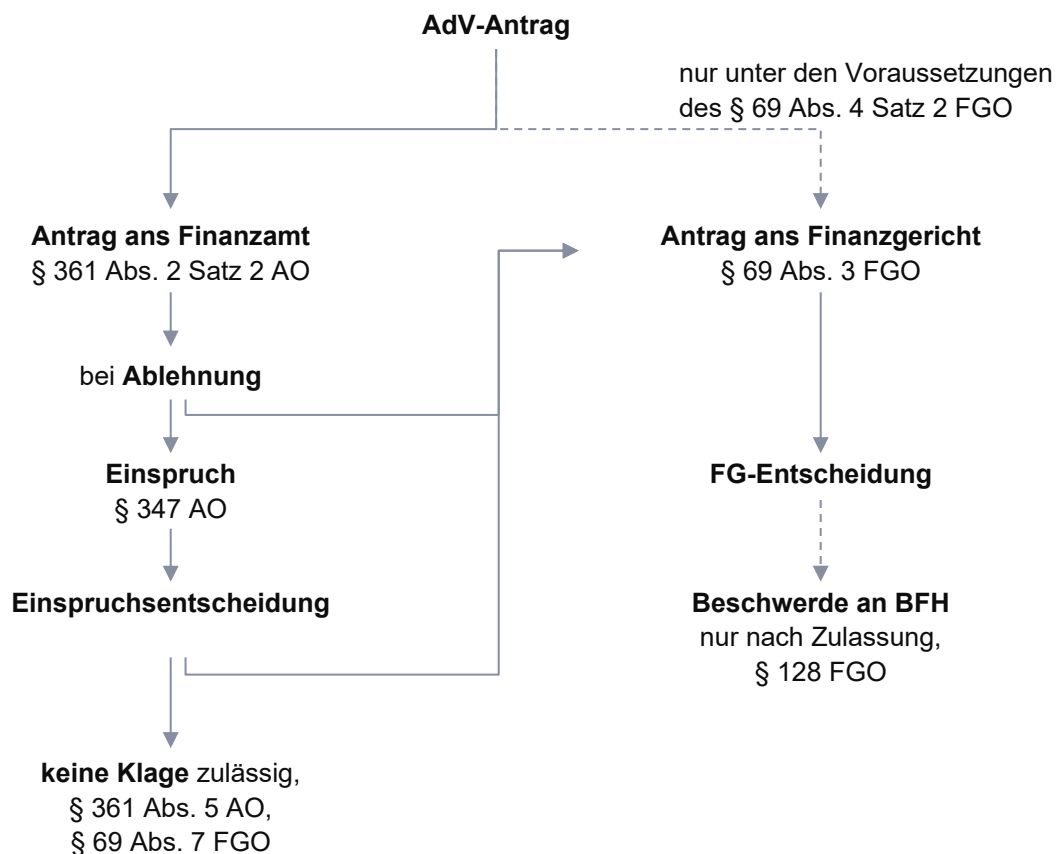
Ein Antragsteller, dessen ursprünglicher AdV-Antrag mangels Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen des § 69 Abs. 4 Satz 1 FGO als unzulässig abgelehnt wurde, kann nach der nachträglichen Ablehnung der AdV durch das FA einen neuen Antrag beim FG stellen bzw. die Änderung des ablehnenden Beschlusses aufgrund „veränderter Umstände“ iSd. § 69 Abs. 6 Satz 2 FGO beantragen (BFH, Beschl. v. 5.12.2018, VIII B 130/18, BFH/NV 2019, S. 282).

6.4.2 Antrag auf Aussetzung an das Finanzgericht

§ 69 Abs. 3 FGO räumt dem EF das Recht ein, direkt einen Antrag auf AdV an das Finanzgericht zu stellen, also unter Umgehen des FAs. Auch hierfür genügt ein Einspruch gegen den SteuerVA. Es muss noch keine Klage erhoben worden sein (§ 69 Abs. 3 Satz 2 FGO). Um die Überlastung der Finanzgerichte mit AdV-Anträgen zu vermeiden, ist ein solcher Antrag **nur** zulässig (§ 69 Abs. 4 Satz 2 FGO),

- wenn das FA über den Antrag ohne Mitteilung eines zureichenden Grunds in angemessener Frist sachlich nicht entschieden hat oder
- wenn eine Vollstreckung unmittelbar bevorsteht.

Dies gilt nach dem Beschluss des BFH v. 12.3.2013 (XI B 14/13, BStBl II 2013, S. 390) auch für Anträge auf **Aufhebung der – bereits erfolgten – Vollziehung** iSv. § 361 Abs. 2 Satz 3 AO.



**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Antrag auf Aussetzung der Vollziehung – v10169

6.5 Wirkung der Aussetzung der Vollziehung

Die AdV verhindert den Eintritt der Wirkungen des ausgesetzten VAs. So wird insbesondere bei Steuerbescheiden oder Bescheiden, die sonstige Geldleistungen festsetzen, die Fälligkeit hinausgeschoben (str., offengelassen von BFH, Urt. v. 31.8.1995, VII R 58/94, BStBl II 1996, S. 55). Hat der EF eine AdV eines Steuerbescheids erlangt, den Rechtsstreit jedoch verloren, so werden gegen ihn Aussetzungszinsen festgesetzt (§ 237 AO).

6.6 Berechnung der auszusetzenden Steuer

Ist der VA schon vollzogen, so tritt an die Stelle der Aussetzung der Vollziehung die **Aufhebung der Vollziehung** (§ 361 Abs. 2 Satz 3 AO). Dabei ist zu beachten, dass die AdV bei Steuerbescheiden auf die festgesetzte Steuer – vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die Vorauszahlungen – beschränkt ist (§ 361 Abs. 2 Satz 4 Halbs. 1 AO; AEAO zu § 361, Nr. 4).

► **Beispiel:**

Linda wurde zu einer ESt von 20.000 € veranlagt. An Vorauszahlungen hatte sie 18.000 € entrichtet. Gegen ihren Steuerbescheid legt sie Einspruch ein und beantragt eine Steuermin- derung von 4.000 €. Gleichzeitig beantragt sie AdV.

Unterstellt, es bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ESt-Bescheids iHd. streitbefange- nen Steuer (hier 4.000 €), kann Linda im Verfahren über die AdV nur eine Aussetzung der Vollziehung iHv. 2.000 € erreichen (vgl. AEAO zu § 361, Nr. 4.3).

Diese Regelung erfährt dann eine Ausnahme, wenn eine weitergehende AdV zur Abwendung **wesentlicher** Nachteile erforderlich ist (§ 361 Abs. 2 Satz 4 Halbs. 2 AO; AEAO zu § 361, Nr. 4 Abs. 2, Nr. 4.6.1).

6.7 Besonderheiten bei Feststellungsbescheiden

Eine AdV ist auch bei Feststellungsbescheiden möglich (§ 361 Abs. 1 Satz 2 AO; § 69 Abs. 1 Satz 2 FGO). Nach § 361 Abs. 3 AO (§ 69 Abs. 3 iVm. Abs. 2 FGO) ist bei der AdV eines Grund- lagenbescheids der Folgebescheid so auszusetzen, dass er der Aussetzung des Grundlagenbe- scheids entspricht. Der Folgebescheid darf dennoch ergehen (§ 361 Abs. 3 Satz 2 AO; § 69 Abs. 2 Satz 5 FGO).

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bei Feststellungsbescheiden – v10170

► **Beispiel:**

Fr. Dr. Wagner betreibt in Hof eine Zahnarztpraxis. Sie wohnt im Finanzamtsbezirk Bayreuth. Fr. Dr. Wagner hat vom Betriebsfinanzamt ihren Gewinnfeststellungsbescheid (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO; § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) erhalten. Der Gewinn beträgt 110.000 €. Diesen Bescheid hat sie mit einem zulässigen Einspruch angefochten. Kurz darauf erhält sie ihren ESt-Bescheid, in dem ihr Gewinn von 110.000 € berücksichtigt wurde. Die ESt betrug 25.000 €. Einige Zeit später setzt das FA im Einspruchsverfahren gegen den Feststellungsbe- scheid die Vollziehung des Bescheids iHv. 10.000 € aus.



Nach § 361 Abs. 3 Satz 1 AO ist der ESt-Bescheid entsprechend auszusetzen. Unterstellt, Fr. Dr. Wagner hat eine einkommensteuerliche Progression von 35 %, würde die Vollziehung des Bescheids iHv. 3.500 € ausgesetzt. Hätte Fr. Dr. Wagner die ESt-Schuld bereits voll bezahlt, so hätte sie einen Erstattungsanspruch von 3.500 €.

Wird vom FA der Erlass eines Feststellungsbescheids abgelehnt (= negativer Feststellungsbescheid), so kommt **ausnahmsweise** eine Aussetzung der Vollziehung in Betracht, obwohl sich der Bescheid in der Ablehnung erschöpft, also nicht vollzogen werden kann. Diese Ausnahme begründet der BFH in seiner Rechtsprechung mit der Doppelstufigkeit von Feststellungsverfahren und dem damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahren (§ 182 Abs. 1 AO).

► **Beispiel:**

Die Medikus und Schmied GbR beantragt den Erlass eines einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellungsbescheids für ihre Gesellschafter Medikus und Schmied. Der Verlust aus Gewerbebetrieb habe für das Jahr 07 10.000 € betragen, der zu gleichen Teilen auf die Gesellschafter entfalle.

Das FA lehnt den Erlass des Feststellungsbescheids ab, da nach seiner Auffassung Schmied Arbeitnehmer des Medikus ist, aber nicht Gesellschafter. Die Medikus und Schmied GbR wendet sich mit dem Einspruch gegen die Ablehnung und beantragt AdV.

Bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ablehnenden Entscheidung, so muss das FA eine AdV gewähren, obwohl sich der Bescheid in einer Ablehnung erschöpft.

Die AdV könnte hier folgendermaßen formuliert werden: „Bis zur Entscheidung über den Einspruch ist von einer einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte der Beteiligten auszugehen; mit der Maßgabe, dass der Verlust 07 auf 10.000 € festgestellt wird, von dem auf Medikus und Schmied je 5.000 € entfallen.“

Diese Verluste sind dann in den ESt-Veranlagungen im Wege des Verlustausgleichs zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 3 EStG); vgl. AEAO zu § 361, Nr. 5.1 Satz 3.

Eine letzte Besonderheit im Aussetzungsverfahren, die sich aus dem Verhältnis Grundlagen- zu Folgebescheid ergibt, soll hier noch dargestellt werden. Ein EF kann keine AdV des ESt-Bescheids (= Folgebescheid) mit der Begründung erreichen, der Grundlagenbescheid sei rechtswidrig.

► **Beispiel:**

Nora hat einen Feststellungsbescheid erhalten (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO), der in ihrem ESt-Bescheid berücksichtigt worden ist. Gegen Letzteren legt sie Einspruch ein und beantragt AdV, da der Grundlagenbescheid ihren Gewinnanteil rechtswidrig zu hoch feststellt habe.

Der Antrag auf AdV ist unzulässig. Nora muss den Feststellungsbescheid angreifen. Erhält sie in diesem Verfahren eine AdV, so greift § 361 Abs. 3 Satz 1 AO (vgl. AEAO zu § 361, Nr. 6).

7. Aussetzung des Verfahrens

Das FA kann **ohne Zustimmung** des EFs ein Verfahren aussetzen, wenn die Entscheidung im Einspruchsverfahren von dem Bestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist (§ 363 Abs. 1 AO).

Das zu entscheidende Rechtsverhältnis muss **vorgreiflich** für das vorliegende Einspruchsverfahren sein, also auf dieses einen unmittelbaren Einfluss haben.

► **Beispiel:**

1. *Haber hat seinen Feststellungsbescheid nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO und seinen ESt-Bescheid 03 erhalten. Er legt gegen den ESt-Bescheid Einspruch ein, mit dem er nachträglich Sonderausgaben geltend macht. Außerdem wehrt er sich mit einem*

Einspruch dagegen, dass in dem Feststellungsbescheid Betriebsausgaben zu Unrecht nicht anerkannt wurden.

Das Wohnsitzfinanzamt Habers hat zwei Möglichkeiten der Entscheidung, wenn das Einspruchsverfahren bezüglich des ESt-Bescheids 03 entscheidungsreif ist:

- Es kann das Einspruchsverfahren durch Abhilfebescheid, wenn es dem Antrag stattgibt, beenden oder durch Einspruchsentscheidung, wenn es die Sonderausgaben nicht anerkennt. Entscheidet das Betriebsfinanzamt später über die Betriebsausgaben im Feststellungsbescheid, so kann der geänderte Feststellungsbescheid im ESt-Bescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang sei noch auf § 172 Abs. 1 Satz 2 AO hingewiesen, wonach auch Einspruchsentscheidungen korrigiert werden können.

- Das FA kann aber auch durch VA das Verfahren nach § 363 Abs. 1 AO aussetzen, die Entscheidung des Betriebsfinanzamts, also einer Verwaltungsbehörde, abwarten und anschließend das Einspruchsverfahren gegen den ESt-Bescheid und die Korrektur nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO in einem Verfahren abschließen. Denn das Ergebnis des Einspruchsverfahrens gegen den Feststellungsbescheid ist „vorgreiflich“ iSd. § 363 Abs. 1 AO.

2. Anastasia Schurrigl führt vor dem Landgericht München einen Rechtsstreit mit ihrem Bruder darüber, wem Zinsen zugeflossen sind. Das Wohnsitzfinanzamt Fr. Schurrigls hat die Zinsen in Fr. Schurrigls ESt-Veranlagung berücksichtigt. Diese hat ihren ESt-Bescheid darauf mit Hinweis auf den Rechtsstreit angegriffen. Auch hier hat das FA mehrere Möglichkeiten, zu verfahren:

- Es kann im Rahmen der Wiederauflösung über den Einspruch entscheiden. Dabei kann es, gleichgültig, ob es die Zinsen weiter als Einkünfte der Fr. Schurrigl ansieht oder nicht, einen Vorbehalt (§ 164 Abs. 1 AO) oder die Vorläufigkeit (§ 165 Abs. 1 AO) in den Bescheid aufnehmen. Diese neuen Vermerke würden einer Verböserung gleichkommen, so dass das FA rechtliches Gehör zu gewähren hätte (§ 367 Abs. 2 Satz 2 AO).
- Das FA kann aber auch das Einspruchsverfahren nach § 363 Abs. 1 AO aussetzen. Das wird es tun, wenn die Beendigung des Rechtsstreits vor dem Landgericht in greifbare Nähe gerückt ist. Das Urteil ist vorgreiflich iSv. § 363 Abs. 1 AO.

8. Ruhen des Verfahrens

Nach § 363 Abs. 2 AO kann das FA das Verfahren **mit Zustimmung des EFs** ruhen lassen, wenn dies aus wichtigem Grunde zweckmäßig erscheint.

► Beispiel:

Das FA Starnberg hat den Antrag des Stpfl. Körner, bestimmte Aufwendungen als Betriebsausgaben anzuerkennen, abgelehnt. Körner hat daher Einspruch eingelegt.

Da der Kenntnis des Sachbearbeiters nach vor dem Finanzgericht München ein Parallelverfahren anhängig ist, in dem in Kürze ein gleich gelagerter Rechtsfall entschieden wird, kann das FA das Verfahren mit Zustimmung Körners ruhen lassen, bis die Entscheidung des Finanzgerichts ergangen ist (§ 363 Abs. 2 AO). Eine AdV nach § 363 Abs. 1 AO wäre hier nicht möglich, da das Urteil des Finanzgerichts München nicht vorgreiflich ist. Das FA kann seinen Fall ohne weiteres anders entscheiden als das Finanzgericht den Parallelfall.

Auch das Ruhen des Verfahrens wird durch VA im Rahmen der Ermessensverwaltung angeordnet.

Gemäß § 363 Abs. 2 Satz 2 AO ruht das Verfahren kraft Gesetzes (sog. **Zwangsruhen**), wenn ein Rechtsstreit wegen Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Vorschrift oder wenn ein (Muster-)Verfahren beim EuGH, BFH oder BVerfG anhängig ist und der EF seinen Einspruch auf dieses Musterverfahren stützt.



Das FA kann die durch Berufung auf ein vorgreifliches Verfahren bewirkte Verfahrensruhe im Einspruchsverfahren durch einen Vorläufigkeitsvermerk nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO derselben Reichweite beenden. Der Vorläufigkeitsvermerk bietet einen der Verfahrensruhe gleichwertigen Rechtsschutz (BFH, Urt. v. 23.1.2013, X R 32/08, BStBl II 2013, S. 423).

9. Beendigung des Einspruchsverfahrens

Das Einspruchsverfahren kann auf folgende Arten beendet werden:

- durch **Rücknahme** des Einspruchs (§ 362 AO);
- durch einen **Abhilfebescheid** (§ 367 Abs. 2 Satz 3 AO);
Gibt das FA im Einspruchsverfahren dem EF der Sache nach Recht, so hat dieser keinen Anspruch auf eine formelle Einspruchsentscheidung. Das FA kann das Verfahren vielmehr durch einen Korrekturbescheid beenden, der sich auf § 130 AO, § 131 AO oder auf § 164 Abs. 2 AO, § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO und § 367 Abs. 2 Satz 3 AO stützt. Gegen diesen Vollabhilfebescheid kann der Stpfl. abermals Einspruch einlegen (zB., wenn er eine weitere Minderung der Steuer erreichen will).
- durch **Einspruchsentscheidung** (§ 366 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beendigung des Einspruchsverfahrens – v10171

Nach § 132 AO kann auch während des Rechtsbehelfsverfahrens ein Änderungs- bzw. Abhilfebescheid ergehen. Dieser beendet das Einspruchsverfahren nur, wenn er dem Begehren des Stpfl. voll entspricht (§ 367 Abs. 2 Satz 3 AO). Das hat zur Folge, dass nach Erlass eines Korrekturbescheids weiterhin eine Einspruchsentscheidung erforderlich ist, wenn dem Begehren nicht in vollem Umfang entsprochen wird (= **Teil-Abhilfebescheid**, siehe AEAO zu § 367, Nr. 3, AEAO zu § 365, Nr. 2). Der Korrekturbescheid wird in diesem Fall nach § 365 Abs. 3 AO kraft Gesetzes Gegenstand des zulässigen und fortbestehenden Einspruchsverfahrens.



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2021** war zu prüfen, ob durch wirksame Bekanntgabe neuer „wirksamer“ VAe die bisherigen „unwirksamen“ VAe ersetzt wurden, so dass der Streitgegenstand des Einspruchsverfahrens nach § 365 Abs 3 Satz 2 Nr. 2 AO ersetzt worden ist und die neuen VAe zum Gegenstand des Einspruchsverfahrens geworden sind.*



HINWEIS ZUM FINANZGERICHTLICHEN VERFAHREN

Gleiches gilt nach § 68 FGO im finanzgerichtlichen Verfahren. Wird der angefochtene VA nach Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung geändert oder ersetzt, so wird der neue VA Gegenstand des Verfahrens (§ 68 Satz 1 FGO). Ein Einspruch gegen den neuen VA ist nach § 68 Satz 2 FGO insoweit ausgeschlossen.

► **Übungsfall:**

Das FA hatte die ESt mit 30.000 € festgesetzt. Dagegen legte die Stpfl. Christine Gast Einspruch ein mit dem Antrag, die ESt auf 28.000 € zu ermäßigen. Das FA änderte die Festsetzung auf 29.000 € durch „Abhilfebescheid“ und weist in den Erläuterungen darauf hin, durch diesen Bescheid sei dem Einspruch abgeholfen worden und das Einspruchsverfahren beendet. Christine Gast legte hiergegen form- und fristgerecht Einspruch ein mit entsprechender Begründung und Antrag. Rechtslage?

► **Lösung:**

Das Einspruchsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Änderungsbescheid ist automatisch Gegenstand des Verfahrens geworden (§ 365 Abs. 3 AO). Der erneute Einspruch ist unzulässig. Er ist aber regelmäßig als weitere Begründung des noch schwebenden Einspruchsverfahrens auszulegen (ggf. nach Rücksprache mit Christine Gast). Es muss ggf. eine Einspruchsentscheidung nach § 367 AO bzw. ein Abhilfebescheid über den Restbetrag ergehen.



HINWEIS

Die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens im o.g. Übungsfall kann von Christine Gast ggf. erzwungen werden durch eine – nicht fristgebundene – Untätigkeitsklage nach § 46 FGO.

10. Einspruchsentscheidung

Die Einspruchsentscheidung ist gem. § 366 AO schriftlich oder elektronisch zu erteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Da gegen Einspruchsentscheidungen Klage gegeben ist (§§ 40 ff. FGO), hat die Belehrung vor allem den Inhalt des § 47 FGO wiederzugeben. Die Klagefrist beträgt einen Monat und beginnt in der Regel mit der Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung (§ 366 AO, § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO). Das FA kann die Entscheidung zustellen (§ 366 AO, § 122 Abs. 5 AO sowie VwZG [Beck'sche Steuergesetze, Nr. 805]).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung – v14805



HINWEIS

Bei Versäumung der Klagfrist kann Wiedereinsetzung in Betracht kommen (§ 56 FGO). Beachten Sie, dass die Wiedereinsetzungsfrist hier **nur zwei Wochen** beträgt (§ 56 Abs. 2 Satz 1 FGO).

Nach § 366 AO sind Einspruchsentscheidungen den **Beteiligten** (§ 359 AO), also EFen und Hinzugezogenen, bekannt zu geben.

11. Teileinspruchsentscheidung

Nach § 367 Abs. 2a AO kann die Finanzbehörde vorab über Teile des Einspruchs entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. Sie hat in dieser Entscheidung zu bestimmen, hinsichtlich welcher Teile Bestandskraft eintreten soll.

Nach dem AEAO zu § 367, Nr. 6.1, steht der Erlass einer Teileinspruchsentscheidung (§ 367 Abs. 2a AO) **im Ermessen** der Finanzbehörde, muss aber sachdienlich sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Teil des Einspruchs entscheidungsreif ist, während über einen anderen Teil

des Einspruchs zunächst nicht entschieden werden kann, weil insoweit die Voraussetzungen für eine Verfahrensrufe nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO vorliegen oder weil hinsichtlich des nicht entscheidungsreifen Teils des Einspruchs noch Ermittlungen zur Sach- oder Rechtslage erforderlich sind. Nicht sachdienlich ist der Erlass einer Teileinspruchsentscheidung, wenn der Einspruch insgesamt entscheidungsreif ist (BFH, Urt. v. 17.3.2022, XI R 39/19, BStBl II 2023, S. 295).

Eine Teileinspruchsentscheidung wird in der Regel sachdienlich sein, wenn der EF strittige Rechtsfragen aufwirft, die Gegenstand eines beim EuGH, beim BVerfG oder bei einem obersten Bundesgericht anhängigen Verfahrens sind, der EF sich auf dieses Verfahren beruft und der Erlass einer Fortsetzungsmitteilung gem. § 363 Abs. 2 Satz 4 AO nicht in Betracht kommt, der Einspruch im Übrigen aber entscheidungsreif ist. In der Teileinspruchsentscheidung ist **genau zu bestimmen**, hinsichtlich welcher Teile des VAs Bestandskraft **nicht** eintreten soll, um die Reichweite der Teileinspruchsentscheidung zu definieren. Dazu genügt die Angabe der Besteuerungsgrundlage(n); nicht erforderlich ist, den Teil der Steuer zu beziffern, dessen Festsetzung nicht bestandskräftig werden soll (AEAO zu § 367, Nr. 6.4).

12. Abweisung von Masseneinsprüchen durch Allgemeinverfügung

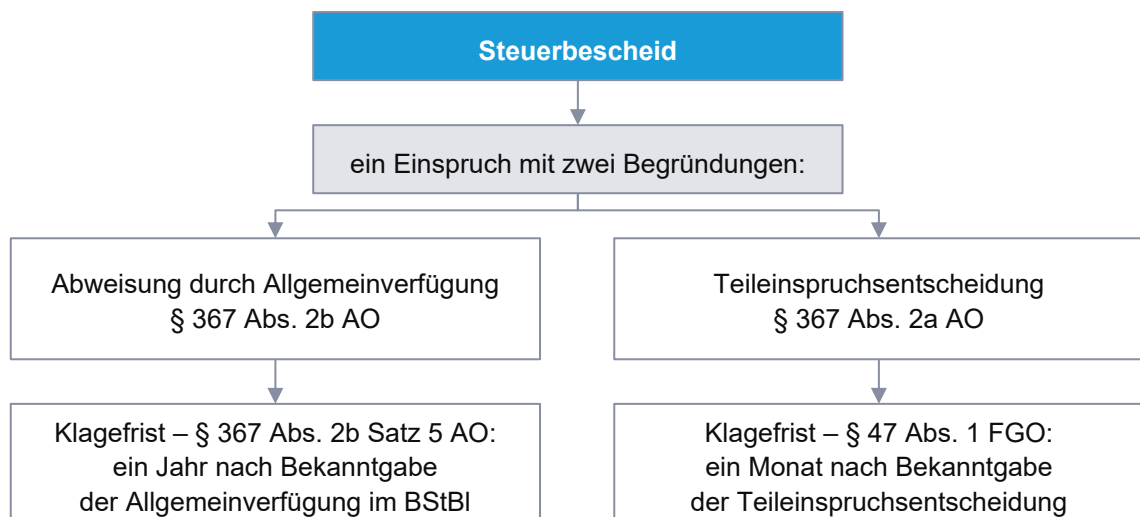
Mit der Möglichkeit der Zurückweisung von Einsprüchen (§ 367 Abs. 2b AO) und von Änderungsanträgen (§ 172 Abs. 3 AO) durch **Allgemeinverfügung** wird den Finanzämtern ermöglicht, Massenansprüche und Masseneinsprüche „verwaltungsökonomisch“ zurückzuweisen.

Nach § 118 Satz 2 AO ist eine **Allgemeinverfügung** ein VA, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.

Wird der Einspruch mittels Allgemeinverfügung zurückgewiesen, kann der Stpfl. Klage zum Finanzgericht erheben. Die Klagefrist beträgt nicht einen Monat, sondern abweichend von § 47 Abs. 1 FGO endet sie mit Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Bekanntgabe (§ 367 Abs. 2b Satz 5 AO). § 367 Abs. 2b Satz 6 AO stellt klar, dass eine Klage auch dann gegen die Finanzbehörde, die den mit dem Einspruch angegriffenen VA erlassen hat, und nicht gegen die oberste Finanzbehörde zu richten ist, wenn der Stpfl. die durch Allgemeinverfügung angeordnete Zurückweisung seines Einspruchs angreift.

Wurde der Einspruch auch wegen anderer Fragen eingelegt, wird er insoweit von der Zurückweisung durch Allgemeinverfügung nicht erfasst. Das Einspruchsverfahren bleibt somit weiterhin anhängig (AEAO zu § 367, Nr. 7.2 i.d.F v. 3.3.2025). Ggf. kann es durch Teileinspruchsentscheidung nach § 367 Abs. 2a AO abgeschlossen werden.

Das Zusammenspiel der beiden Instrumente Abweisung durch Allgemeinverfügung und Teileinspruchsentscheidung lässt sich grafisch wie folgt zusammenfassen:



III. WEITERE ÜBUNGSFÄLLE ZUM EINSPRUCHSVERFAHREN

1. Sachverhaltsangaben

Die Lösungen zu den folgenden Übungsfällen finden Sie unten.

► **Übungsfall 1:**

Fr. Dr. Wälzholz hat am 31.5.05 seine ESt-Erklärung 04 beim FA Kaufbeuren, Außenstelle Füssen, abgegeben. Das FA setzte die ESt für 04 mit Bescheid vom 20.7.05 auf 70.000 € fest. Bei der Prüfung des ESt-Bescheids bemerkt Fr. Dr. Wälzholz, dass das FA außergewöhnliche Belastungen iHv. 4.500 € fälschlicherweise nicht steuermindernd berücksichtigt hat.

AUFGABE

Was kann Fr. Dr. Wälzholz unternehmen, damit das FA diesen Fehler behebt?

FORTSETZUNG DES SACHVERHALTS

Fr. Dr. Wälzholz bittet am 10.8.05 telefonisch beim Sachbearbeiter des FAs um Anerkennung der außergewöhnlichen Belastungen.

Am 6.9.05 bemerkt Fr. Dr. Wälzholz, dass das FA auch zusätzliche Werbungskosten iHv. 5.000 € rechtsirrtümlich nicht berücksichtigt hat, die sie in ihrer Steuererklärung beantragt hatte.

AUFGABEN

- a) Können die Werbungskosten iHv. 5.000 € noch Berücksichtigung finden?
- b) Wie wäre es, wenn Fr. Dr. Wälzholz am 10.8.05 zulässig Einspruch eingelegt hätte?

► **Übungsfall 2:**

Eduard Forster hat in 04 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb sowie aus Vermietung und Verpachtung. Forsters Arbeitgeber hat 5.400 € Lohnsteuer einbehalten und an das FA abgeführt. Das FA setzte die ESt für 04 auf 84.500 € fest und forderte als Abschlusszahlung 80.000 € (§ 36 Abs. 4 EStG). Die Vorauszahlungen für das Folgejahr setzte das FA auf je 20.000 € (§ 37 Abs. 1 EStG) fest.

Zehn Tage nach Aufgabe des ESt-Bescheids zur Post erreicht das FA folgendes Schreiben des Forster:

„Steuer-Nr. 418/5362

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich protestiere hiermit gegen Ihren Steuerbescheid.

Ich habe vergessen, Instandhaltungsaufwendungen für das vermietete Mehrfamilienhaus mit einer steuerlichen Auswirkung von 10.000 € geltend zu machen. Die Belege liegen bei.

Die ESt-Schuld mindert sich um weitere 5.000 €, weil ich insoweit mit einem Vorsteuervergütungsanspruch aufrechne. Schließlich mindert sich die Steuerschuld, weil Ihnen bei der Abrechnung ein Zahlendreher unterlaufen ist. Sie haben mir nur Lohnsteuer iHv. 4.500 € verrechnet.

Die festgesetzten Vorauszahlungen sind viel zu hoch; denn ich habe mit Ablauf 04 meinen Gewerbebetrieb aufgegeben. Meine Steuer wird sich daher um 19.100 € mindern.“

Das Schreiben trug keine Unterschrift.

AUFGABEN

- a) Wie viele und welche SteuerVAe hat das FA erlassen?
- b) Wie ist Forsters Schreiben auszulegen?
- c) Was hätte das FA zu prüfen, wenn Forsters Schreiben nicht zehn Tage, sondern zwei Monate später, also nach Bestandskraft, beim FA eingegangen wäre?



► **Übungsfall 3:**

Ludmilla Darchinger ist Alleingesellschafterin der Darchinger Wohnungs-GmbH. Sie ist zugleich deren Geschäftsführerin. Die Darchinger Wohnungs-GmbH ist alleinige Komplementärin der Starnberger Wohnungsverwaltungs-GmbH & Co KG. Kommanditisten dieser Gesellschaft sind Fr. Darchingers Söhne Alexander und Josef. Die KG verwaltet Wohnungen für Wohnungseigentümergeinschaften. Die Einkünfte der KG für das Jahr 07 betrugen 122.346 €, die nach dem Gesellschaftsvertrag zu $\frac{1}{3}$ auf die Komplementärin und zu je $\frac{1}{3}$ auf die beiden Kommanditisten zu verteilen sind. Nachdem das zuständige FA den Feststellungsbescheid für 07 am 9.5.08 bekannt gegeben hat, legt Josef Darchinger am 2.6.08 Einspruch ein, da seine Mutter für längere Zeit verreist sei. Er will die Anerkennung von Aufwendungen für verschiedene Tageszeitungen, die das FA in der Veranlagung nicht anerkannt hatte.

Am 4.7.08, nach ihrer Rückkehr, begründet Ludmilla Darchinger den Einspruch. Sie führt aus, die Firma brauche die Tageszeitungen zur Beobachtung des Immobilienmarkts.

AUFGABEN

- a) Welche Einkünfte hat die KG? Wie lautet der Tenor des Feststellungsbescheids des FAs?
- b) Wer ist durch den Feststellungsbescheid beschwert?
- c) Wer ist einspruchsbefugt?
- d) Liegt im vorliegenden Fall ein zulässiger Einspruch vor?

2. Lösungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 VerfR 07 – v13138

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1		Punkte	
		Soll	Ist
Fr. Dr. Wälzholz hat zwei Möglichkeiten:			
a)	Sie kann einen Antrag auf (schlichte) Änderung des ESt-Bescheids nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO stellen. Dazu muss Dr. Wälzholz den Antrag innerhalb der Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) stellen.	1	
	Der Antrag auf schlichte Änderung kann nur zu einer punktuellen Änderung des Bescheids führen, hier also zur Berücksichtigung der außergewöhnlichen Belastungen.	1	
b)	Fr. Dr. Wälzholz hat ferner die Möglichkeit, einen Einspruch nach § 347 AO einzulegen. Auch hier hat sie die Einspruchsfrist des § 355 Abs. 1 AO zu wahren. Der Einspruch führt zur Gesamtaufrollung (§ 367 Abs. 2 Satz 1 AO).	1	
Fortsetzung			
a)	Fr. Dr. Wälzholz hat am 10.8.05 einen Antrag auf schlichte Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO gestellt, da ein telefonischer Einspruch wegen Formmangels unzulässig war (§ 357 Abs. 1 AO). Der gestellte Antrag auf schlichte Änderung kann wegen des zwischenzeitlichen Ablaufs der Rechtsbehelfsfrist nicht mehr erweitert werden (AEAO zu § 172, Nr. 2). Die Werbungskosten können nicht mehr berücksichtigt werden. Andere Korrekturmöglichkeiten (zB. § 173 AO) scheiden aus.	1 1	
b)	Hätte Fr. Dr. Wälzholz Einspruch eingelegt, so hätte dieser die Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) des Falls eröffnet (§ 367 Abs. 2 Satz 1 AO). In diesem Fall könnten – solange das Rechtsbehelfsverfahren nicht bestandskräftig beendet ist – ohne weiteres zusätzliche Einwendungen gegen den Steuerbescheid vorgebracht werden (Einspruchsverfahren als verlängertes Festsetzungsverfahren). Die Werbungskosten würden noch berücksichtigt werden. Regelmäßig ist also ein Einspruch günstiger als ein Antrag auf schlichte Änderung.	1	
GESAMTPUNKTZAHL		6	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 VerfR 07 – v13241

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
a)	Die Festsetzung der Steuerschuld Forsters für 04 ist ein Steuerbescheid nach § 155 Abs. 1 AO. Tenor: Die Steuerschuld des Eduard Forster für 04 beträgt 84.500 €.	1	
	Die Festsetzung von Vorauszahlungen für das Jahr 05 sind ebenfalls Steuerbescheide iSv. § 155 Abs. 1 AO. Tenor: Die Vorauszahlungen für 05 betragen je Vorauszahlungstermin 20.000 €.	1	
	Die Verrechnung mit der Lohnsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG) ist ein SteuerVA, aber kein Steuerbescheid. Tenor: Die Zahllast des Forster beträgt 80.000 € (= Leistungsgebot). Man spricht von einer so genannten Anrechnungsverfügung.	1	
b)	Forster „protestiert“ in seinem Schreiben gegen den „Steuerbescheid“. Sein Schreiben ist entsprechend § 133 BGB so auszulegen, dass er zum höchstmöglichen Erfolg kommen kann. Die Bezeichnung des Einspruchs als „Protest“ ist dabei unschädlich (§ 357 Abs. 1 Satz 3 AO). Ebenso die fehlende Unterschrift (§ 357 Abs. 1 Satz 2 AO), weil aus der Steuernummer im Schreiben der EF erkennbar ist.	1	
	Mit der Einwendung, er habe die Instandhaltungsaufwendungen versehentlich in seiner Erklärung nicht geltend gemacht, wendet sich Forster inhaltlich gegen die Höhe der Steuerschuld, also gegen den Steuerbescheid. Insofern legt er Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Dieser ist formgerecht.	1	
	Das FA hat durch einen Zahlendreher dem Forster nur 4.500 € als Lohnsteuer auf seine ESt angerechnet. Wenn sich Forster dagegen wendet, so kann er dies nur dadurch, dass er die Anrechnung richtig stellen lässt. Es geht also um die Korrektur der Anrechnungsverfügung. Forsters Schreiben ist als Antrag auf Berichtigung der Anrechnungsverfügung anzusehen (§ 129 AO). Das FA wird diesem Antrag stattgeben und die Lohnsteuer von 5.400 € verrechnen. Würde das FA diesem Antrag nicht folgen, so müsste es einen Abrechnungsbescheid nach § 218 Abs. 2 AO erlassen, den Forster mit Einspruch angreifen könnte (vgl. AEAO zu § 218, Nr. 3 Abs. 1).	1	
	Forsters Einwand, die Vorauszahlungen seien zu hoch, weil er seinen Gewerbebetrieb aufgegeben habe, richtet sich gegen den Vorauszahlungsbescheid. Gegen diesen Steuerbescheid ist der Einspruch gegeben (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).	1	

	Der Einwand, die Steuerschuld mindere sich, weil er mit einem Vorsteuervergütungsanspruch aufrechne, ist gegen den Steuerbescheid vorgebracht. Forster trägt im Grunde vor, die ESt sei insoweit richtig festgesetzt, aber sie sei nun iHd. Vergütungsanspruchs erloschen. Damit bewegt sich diese Einwendung nicht mehr im Steuerfestsetzungsverfahren , sondern im Erhebungsverfahren (§§ 218 ff. AO). Forster hat eine Aufrechnungserklärung abgegeben, die nach § 226 AO und §§ 387 ff. BGB zu prüfen ist. Im Schreiben Forsters sind also zwei Einsprüche, ein Antrag auf Korrektur der Anrechnungsverfügung und eine Aufrechnungserklärung enthalten.	1	
c)	Wäre Forsters Schreiben zwei Monate später beim FA eingegangen, so wären die Einsprüche verspätet, wenn nicht ausnahmsweise ein Wiedereinsetzungsgrund (§ 110 AO) vorliegen würde. Die SteuerVAe wären damit bestandskräftig.	1	
	Das FA müsste nunmehr prüfen, ob eine Korrekturvorschrift eingreift: Hinsichtlich der Instandhaltungsaufwendungen kommt eine Korrektur des ESt-Bescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO in Betracht. Die Aufwendungen sind neue Tatsachen zugunsten des Stpl., die dem FA bei abschließender Zeichnung des Eingabebogens nicht bekannt waren. Problematisch ist das grobe Verschulden. Hier kommt es auf den Einzelfall an: Hat Forster größeren vermieteten Grundbesitz, so könnte er zB. vortragen, er habe die Rechnung für diese Aufwendungen versehentlich falsch abgelegt und sie erst jetzt wiedergefunden. Läge kein grobes Verschulden vor, käme es zu einer Korrektur des Steuerbescheids auf 74.500 €.	1	
	Die Verrechnung der Lohnsteuer ist wegen des Zahlendrehers unrichtig. Das FA muss die Verrechnung richtig stellen. Wollte es dem Antragsteller nicht folgen, müsste es einen Abrechnungsbescheid (§ 218 Abs. 2 AO) erlassen, den Forster mit Einspruch anfechten könnte. Das FA wird hier die Verrechnung auf 69.100 € durchführen (§ 129 AO).	1	
	Der Vorauszahlungsbescheid steht unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 Satz 2 AO). Er wird nach § 164 Abs. 2 AO korrigiert und die Vorauszahlungen werden auf 50.000 € festgesetzt (§ 37 EStG).	1	
GESAMTPUNKTZAHL		12	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 3 VerfR 07 – v14083

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 3		Punkte	
		Soll	Ist
a)	Die Starnberger Wohnungsverwaltungs-GmbH & Co. KG hat gewerbliche Einkünfte iSv. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 15 Abs. 2 EStG.		
	Nach § 179 Abs. 2 AO und § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO sind daher die einkommensteuerpflichtigen bzw. körperschaftsteuerpflichtigen (= GmbH) Einkünfte einheitlich und gesondert festzustellen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Der Tenor (Entscheidungsformel) des Feststellungsbescheids könnte lauten:	1	
	„Der Gewinn der Starnberger Wohnungsverwaltungs-GmbH & Co. KG wird für das Jahr 07 auf 122.346 € festgestellt. Davon entfallen auf die GmbH sowie auf die beiden Gesellschafter, Alexander und Josef Darchinger, je 40.782 €.“	1	
b)	Von diesem Feststellungsbescheid sind die Feststellungsbeteiligten, jedoch nicht die KG beschwert (§ 179 Abs. 2 Satz 2 AO und § 182 Abs. 1 AO).	1	
c)	Die Einwendungen der KG betreffen Aufwendungen, die, falls sie Betriebsausgaben wären (§ 4 Abs. 4 EStG), den Gesamtgewinn der KG mindern würden. Aus diesem Grunde richtet sich die Befugnis nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO. Für die KG müsste die Komplementärin, also die GmbH, als geschäftsführungs- und vertretungsbefugte Gesellschafterin Einspruch einlegen (§ 161 Abs. 2 HGB iVm. § 116 HGB und § 124 HGB). Für die GmbH ist deren Geschäftsführerin Ludmilla Darchinger befugt (§ 35 GmbHG).	1 1	
d)	Da Ludmilla Darchinger auf einer längeren Reise war, hat der Kommanditist Josef Darchinger Einspruch eingelegt (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Hierzu war der Kommanditist nicht befugt. Eine Ausnahme nach § 352 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 AO liegt nicht vor. Er hat also als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt. Gemäß §§ 177 ff. BGB kann allerdings Ludmilla Darchinger die Handlungen Josef Darchingers genehmigen, was sie durch ihr Schreiben vom 4.7.08 schlüssig getan hat. Da das Schreiben des Josef Darchinger offensichtlich innerhalb der Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) beim FA eingegangen ist, war die Genehmigung durch die Geschäftsführerin auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist, also am 4.7.08, möglich. Es liegt somit ein zulässiger Einspruch vor.	1 1	
GESAMTPUNKTZAHL		7	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!